

מ:

עין משפט
גר מצוה

א מ״י (פ״ו) [פ״ו]
מהלכות צית הצחירה הל'
טו ופסק דאובלין שס ע״ש:

מוסף רש"י

[illegible]

ליקוטים

מלמד (ר"ח יומא נ:)

מֵאֵי קֶסֶדֶר הָא' תַּנּוּ. דִּפְשִׁיטוּ לִיָּה צְבוֹר טַפִּי מִמַּעַשְׂר אֵי קֶסֶדֶר
קִדְשָׁה לַעֲמִיד לָנָא בְּקִדּוּשָׁא = הארץ וקמצעיה ליה אי קרינא ביה
לפני ה' אי לא אפי' צבור נמי יקרב ויחבל דמאן דאית ליה קדשה קסדר
דמקריצין אע"פ שאין בית כדאיפתא פ"ק דמגילה (דף י.) ואי קסדר לא

קדשה דצטלה קדושת [בג] הארץ

וּמִצְעֵי לֵיָּה בַּמַּעֲשֶׂה מִשּׁוֹם לִדְמוֹ לִרְיָה
לִבֵּית וּמִיִּתְחַלֵּיל [ב] צִירוּשָׁלַם אִי קִרְיָנָה
זִיָּה לִפְנֵי ה' אֵלָּה אִפִּי כִּכּוֹר נִמִּי
יִיבְעִי הֵיכָל דְּהוּי כֵּעֵן מַעֲשֶׂר כִּגּוֹן זִכִּי
הִי' שְׁאִיר לִרְיָה לִבֵּית שֶׁקֶדֶר דִּמְיוֹ
וְאִימִיּוֹרֵי וְחֶרֶב הִצִּית וּצְשָׁר קִיִּים מִהוּ
שִׂיחַלְלוּהוּ וּמִסִּק דִּקְסָר לֹא קִדְשָׁה
וְהָאָה דְּפִשְׁטָא לֵיָּה זִכְכוֹר מִשּׁוֹם
לִדְחִיתָקֶשׁ בְּשָׂרוֹ לִנְמוֹ וְלֹא אֲכִיל בְּשָׂר
אֲחֵלָּה בְּשַׁעֲה הֶרְאִיָּה לִזְרִיקָת דָּם וְלֹא
מִשְׁנֶהֱרָם וְזוּ הִיא גִירָתָה הַקּוֹנֶטְרָם
וּפִירוּשׁוֹ וְאֵם תִּמְלֵךְ אִי קִסְרָל לֹא קִדְשָׁה
הִיִּי מִשְׁתַּח מַעֲשֶׂר שֶׁיִּי לִזְרִיקָתָא כִּיּוֹן
דְּבַטְלָה קְדוּשָׁה הָאֲרָץ וְיִ"ל דְּאִי
קִסְרָל לֹא קִדְשָׁה מִוּקְמִיָּין לֵיָּה לִמַּעֲשֶׂר
שֶׁגִּדֵּל בְּפִנֵּי הִצִּית כְּמוֹ שֶׁפִּירֶשׁ בְּקוֹנֶטְרָם
[ג] [ב] כִּכּוֹר שֶׁקֶדֶר דִּמּוֹ וְאִימִיּוֹרֵי
וְחֶרֶב הִצִּית וּצְשָׁר קִיִּים אִ"נ אִפִּי קִסְרָל
לֹא קִדְשָׁה הִנֵּי מִיָּלִי קְדוּשָׁת הַבֵּית אֲכִיל
קְדוּשָׁה הָאֲרָץ לֹא בַטְלָה וְנִתְמַיְצֵי
בְּתַרְמוֹת וּמוֹעֲשֵׁרוֹת כִּדְלָשׁ כְּתֻמָּה [א] לְמַקְמִין
דִּקְר [ב] כִּשְׁחֶרֶב שִׁילָה שֶׁבַטְלָה קְדוּשָׁת
הַבֵּית וְלֹא בַטְלָה קְדוּשָׁה הָאֲרָץ וְאִת
כִּיּוֹן לֹלָה קִדְשָׁה [ב] וְהוֹתֵרָה בְּזִמְמוֹת יֵהָא
נֶחֱלָל כָּל עַרִי יִשְׂרָאֵל לְפָרִים דְּבִרְקִי [ב]
לְמַקְמֵן בִּפְ' בַּתְרָא (דִּקְר [ב]) בָּזָל לִנְזֵב
וּבִצְעָן וְהוֹתֵרָה בְּזִמְמוֹת מַעֲשֶׂר נֶחֱלָל כָּל
עַרִי יִשְׂרָאֵל וְיִ"ל דְּלִפִּי אֲזוּתָה יִיִּרְסָל לֹא
מִתּוֹקֶם שֶׁהָאָה אֲחֵלָּה בַּמַּעֲשֶׂה שֶׁגִּדֵּל לִפְנֵי
הַבֵּית וְהוֹחֵק לִהְבֵּאת מִקּוֹם וְאִינוּ [ב]
נֶחֱלָל כָּל עַרִי יִשְׂרָאֵל וְקִשָּׁה לְפִירוּשׁ
הַקּוֹנֶטְרָם מֵאִי דוֹחֲקִיָּה דְּרִבְיָנָה לִזְמֵר
לֹלָה קִדְשָׁה וּפְלִיג כְּטוֹרִיָּה הִשֵּׁ"ד דִּקִּים לָן
יִירוּשָׁלַם אִין אֲחֵרִיָּה הֵימָר כְּדִמְנֵן בַּפֶּרֶק
בַּתְרָא (גס וס) לִימָא דְּלַעֲלוֹם אִסְפָּר
קִדְשָׁה וְזִכְרוֹ [ב] שְׁמֹרָה דִּמּוֹ וּקִסְרָל
הַמּוֹחֵב דְּבִכּוֹר בְּשָׂרוֹ וְאֲכִיל בְּפִגְמֵיתָה הַמּוֹחֵב
וּמִיָּהוּ מֵאִי לִמְיַמֵּר דְּלִישָׁנָה דְּזִרְיָיִתָּה

קשימה דקמי הוה צבור אינו אלא צפי היות דמשמע בית ממש ארץ
והוא קדשה למה לי בית הלא מקריבין אע"פ שאין בית ואין לרץ רק מוצח
דמשמע לאיתקש צבור לרוב אכל ה"ה לעלוש מנ"י קצר אדריג דריון דרוב
ממו ואח"כ חרב אכל צבורי צבור משום לאיתקש דלמו מיהו האי ב צפי
היות היינו צפי מוצח ולא בית ממש קאמר אכל קאמר מלי קאמר אפילו
דצבור נמי מיצעי ולא תצעי ^א מעשר אדרבה כיון דלא קדשה פשיטא לא ^ב
קרינהו ביה לפני ה' דמחיה ^א לאלול דאורייתא ועוד דצבור פשיטא דמפסיל
יצווא כשארב היות ופלו מחיות כיון דלא קדשה ומה לרץ כלל
היקישא דצבור ודס וכי מימא כשחרב היות ונהרס המוצח אכל חומות
ירושלם יבשר ^א ואלו בטלה דמקדשה לענין קדשים קיים ומעשר שני
יחיה לומר דהא ירושלם לא נתקדשה אלא צדדים קיים ומעשר שני
שקדושת היות בטעל וקדושת ירושלים קיימא לכך נראה כמו גירסת

ההסברים חי קסבר קדשה אפילו כבוד נמי וחי קסבר לא קדשה אפילו המשכחת לה בלא חומות ירושלים ובלא חומת עזרה כמו שפירש בקוננו וההבשר חבל בלא מוצה פשיטא ליה דליתו יכול להקריב כדאמרי' לל וואו! קסבר לא קדשה קדושתא ביה לננות המזבח וכל שכן קדושת ונצטוו אפילו מעשה יאה ^{לה} פסול פשיטא דליתו לו הימר כדירושל' ישראל ואילו גרסינן יאה חרץ לומר דהכי פריך אפילו מעשה

קדשי קדשים פרק שישי זבחים

אָה ליה צבור טפי ממעשר אי קסבר
הארץ וקמצעיא ליה אי קרינא ביה
והכל דמאן דאית ליה קדשה קסבר
א פ"ק דמגילה (דף י.) ואי קסבר לא

מרז

ג' זקנים זה א אחד מהן ^א רבי ישמעאל אומר
 "יכול יעלה אדם מעשר שני ^ב לירושלים ויאכלנו
 בזמן הזה ודין הוא בכור טעון הבאת מקום
 ומעשר טעון הבאת מקום מה בכור אינו ^ג אלא
 בפני הבית אף מעשר אינו ^ד אלא בפני הבית
 מה לבכור שכן טעון מתן דמים ואימורים לגבי
 מזבח ביכורים ויזיחו מה לביכורים שכן טעונין
 הנחה ת"ל ^ה והבאתם שמה עולותיכם וגו'
 מקיש מעשר לבכור מה בכור אינו ^ו אלא בפני
 הבית אף מעשר אינו אלא בפני הבית וניהדר
 דינא ונתי במה הצד משום דאיכא למיפרך
 מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד מזבח
 מאי קסבר אי קסבר ^ז קדושה ראשונה קידשה
 לשעתה וקידשה לעתיד לבא אפילו ^ח בכור נמי
 ואי קסבר לא קידשה לעתיד לבא אפילו
 בכור ^ט נמי תיבעי אמר רבינא לעולם קסבר לא
 קידשה והכא במאי עסקינן בבכור שנזרק דמו
 קודם חורבן הבית וחרב הבית ועדיין בשרו
 קיים ^י ואיתקש בשרו לדמו מה דמו במזבח אף
 בשרו במזבח ואתי מעשר וילף מבכור ^{יא} וכיח
 דבר הלמד בהיקש חוור ומלמד בהיקש ^{יב} מעשר
 דגן חולין הוא הניחא למ"ד ^{יג} בתר למד אולינן
 אלא למ"ד בתר מלמד אולינן מאי איכא למימר
^{יד} דם ובשר חדא מילתא היא כי סליק רבין אמרה
 לשמעתא קמיה דרבי ירמיה אמר ^{טו} בבבלי
 טפשאי אמטול דיתבי בארעא השוכא אמרי
 שמעתא דמחשכא לא שמיע להו הא ^{טז} דתניא
 בשעת סילוק מסעות קדשים נפסלין ^{יז} וזבים
 ומצורעים משתלחים חוץ למחיצה ותניא
 אידיך בשני מקומות קדשים נאכלים מאי לאו
 הא בקדשי קדשים הא בקדשים קלים אמר
 רבינא אידי ואידי בקדשים קלים ולא קשיא

לה מדרשא דרבי יוסי: * ויבא
ומסלקין את המזבחות בעת
קדשי קדשים. * וקא סלקא
חזין ומאורעין משתלחין שא
ליס נושאי הארון כדאמרינן
אלמא נפסין דאידך לאו *
חשיב ליה: * וסניא אומר
במחנות האמורות בהן כשהיה
הליכתן משנסעו וקשיין א
והא בקדשים קלים: הכי
בקדשים קלים: אידי ואי

קח חזק: ר' ישמעאל אומר כו'. זו היא מעשר שני. דקסבר קדושת הארץ לא יות מן התורה וקאמר יכול ויכלנו עכשיו כו'. ולקמיה פריך מאי שנה צבור דפשיטא ליה ומאי שנה מעשר דמיצביא ליה: **שן טעון מתן דמים.** הלכך צריך ביה ומזבח: **צבורים יוכילו.** שאין טעונין מתן דמים ואריכין בית כדכתיב לפניך מזבח (דברים טו): **שן טעון הנחה.**

תורה אור השלם

1. והבאתם שְׁמָה עֲלֵיכֶם
וּבְחִיכֶם וְאֵת מַעֲשֵׂרְתֵיכֶם וְאֵת
תְּרוּמַת יִדְכֶם וְגִדְרֵיכֶם
וְגִדְבְּתֵיכֶם וּבְכֹרֶת בְּקֶרְכֶם
וְצֹאנְכֶם: דְּבָרִים יב, ו

גליון הש"ס

רש"י ד"ה קדשים נפסלים
וקס"ד מפני סלוק וכו'. לשון
קס"ד מוקשה הא זה קיימא גם
לפי האמת. ואין דבר זה נוגע
לקס"ד ולמסקנא:

שינויי נוסחאות

(א) וזה אחד מן מנחם (מ"ח).
 וכן לתקן מצבים ומנחם
 ויבטולת דסגדלרל פ"ב, ויבטולת
 דרש"י (לגיון): "מן מעשר שני
 בזמן הזה יורשלים (שנ)
 מבחי" (כ"ה במבטו): [ג] ל"א אינו
 נאכל (תורה וד' חסותס פ"א)
 דסגדלרל: [ד] נמנמו ויבטולת
 ויבטולת פ"ב דסגדלרל
 ח"ל ואכלת שם לפני א' אלקיך
 [וגר] מעשר דגנך תירושך
 ויבטולת ויבטולת דגנך וצאנך
 ויבטולת מעשר לבכור וכו'. ויבטולת
 מלקטן רמו מלקטן (תגרי"ב)
 ח"ל ל"א מעשר וליש מעשר
 בני בבאה יתנו (תורה כ"א):
 [ז] ככ"ל אפילו מעשר נא לא
 [ח] קיום כן דגן איתנה אדם לא
 בר דזיקה הוא אתר שער וליף
 מרם אתר מעשר וכו'. ויבטולת
 מנחם (כ"ה בתורה ח"א)
 [ח] נמנמו שם שמי ליפניך
 מהדיר וצ"ח יתנה לא תהיה
 כולה למדון לדמן מן הלמד
 חוץ מן הדמיה שאין למדון
 לדמן מן הלמד. מעשר חולין
 הוה: [א] נמנמו לא ש"ח אילת
 נספולן בירוא. ועי' דרש"י
 ובס"מ ד"ה מאל ללו: [ז] וצריך
 להפריש מעשר. אי שמי
 במעשר שמישוישן אדם
 ששכחל דקדשה הארץ. וקאמר
 [יכול] ועלנ וראכלת וכו' וקאמר
 (כ"ב): [יא] נמנל' ודין הוה,
 ויבטל ויבטל מנחם. ועי' דרש"י:
 [ב] ל"ל ויהיה לפני (מ"ח)
 [ג] טפי מעשרש ל"ל (מ"ח):
 [ד] הכי השתא בלא חומה לפני
 (כ"ה ברוש' במבטו): [ו] ל"ל
 (מבחי"ב): [ז] כון בן שדדו
 ונמנל' כון שדדו מרבי
 וקרבן אימוריו: [ח] דמעשר
 עשקינן דפשיטא וליף גביה
 דלא מתבאילת ל"ל (מ"ח)
 [ח] דל"ל עס קרדון לו (כ"ב)
 [ט] ככ"ל וסוף וישרטת וישרטת
 דבריתא הכי איתא מן בכור כי

שכן חמור ומתחילות הוצרך
מתן דמים ואימורים למזבח
בכורים ויבחינו שאין לך
בכורים צריכים למזבח ואך
ואכלים אלא בפני הבית דברים
והניחו לפני מזבח. ובענין
בשם וי"ם [ב] בנפתלי ושמכי
וסוף ואי קשיא לה דהא תנא
במסכת תענית (כא): הוגלגל
קרינא כוי (ו"ט-ו) [בין] לו ניסתם
ויעל' דיונו. ולכן מוס' ממורה
[ב] [ה'] כ"ט פ"א פ"א פ"א
יורוש בלא דיונו דלא חי לפני ה'

[illegible]

דלגה חכשר דקצעי מתן דמים נגדי מזבח, ולכך פריך חפיונו צכור נמי כו' (ב"ש).